

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 3 26 PM 12:01
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

GOBIERNO DE PUERTO RICO

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1103

INFORME NEGATIVO

3 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, **no recomienda la aprobación del P. del S. 1103.**

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 1103 tiene como propósito

enmendar las Secciones 2-302 y 2-306 de la Ley Núm. 208 del 17 de agosto de 1995, según enmendada, conocida como "Ley de Transacciones Comerciales", con el propósito de fortalecer las protecciones contra prácticas especulativas en la adquisición de instrumentos negociables, clarificar los requisitos del tenedor de buena fe, ampliar los remedios disponibles para deudores afectados; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La parte expositiva de la medida señala sobre la necesidad de clarificar los alcances de la Ley Núm. 208-1995,¹ según enmendada, conocida como "Ley de Transacciones Comerciales" para fortalecer su intención legislativa al regular los instrumentos negociables, en particular, cuando estos se adquieren de buena fe. Al hacerlo, busca establecer un lenguaje más categórico para dejar claro que, cuando un instrumento se adquiere con posterioridad a su vencimiento, el nuevo adquiriente no puede ostentar la

¹ 19 LPRA 401 et seq.

condición de buena fe ya que se presume que todo instrumento vencido que circula debe suscitar sospecha sobre su legitimidad.

El proyecto destaca que la Ley de Transacciones Comerciales define con precisión los requisitos para calificar a una persona como tenedor de buena fe de un instrumento negociable. Entre estos, el tomar un instrumento sin tener aviso de que estuviese en mora o hubiere sido desatendido y de no avisar que una parte tenga una defensa o reclamación.² Se reconoce que estos requisitos son salvaguardas fundamentales contra la especulación y el aprovechamiento ante dificultades económicas. Se enfatiza que esto cobre relevancia cuando son instrumentos negociables que son adquiridos "en circunstancias que revelan el conocimiento del adquirente sobre deficiencias o irregularidades inherentes a tales documentos."³

Sobre lo anterior, la medida detalla que los tribunales han reconocido la observancia de la buena fe como el principio rector en todas las esferas del derecho y relaciones jurídicas.

Asimismo, indica que fallos judiciales recientes han validado o reconocido la condición de tenedor de buena fe en circunstancias que llama "cuestionables", esto es, cuando el instrumento negociable se encontraba en circulación después de su vencimiento. Se explica que en esos casos se obvió la presunción de que el comprador no debería haberse considerado tenedor de buena fe, ya que ese hecho habría despertado cautela⁴ a un comerciante razonable. En consecuencia, se perjudicó a "puertorriqueños [que] luchan por mantener sus hogares ante la crisis económica y las secuelas de desastres naturales".⁵

 La medida sostiene que "la **variabilidad en las interpretaciones judiciales** ha contribuido a la **incertidumbre jurídica** y ha **permitido** el desarrollo de estrategias comerciales [por parte de especuladores] que resultan **perjudiciales** para aquellos deudores puertorriqueños que enfrentan dificultades económicas genuinas."⁶ Esto, según el proyecto, es especialmente evidente en casos de acciones judiciales o ejecución de hipotecas, a quienes los alcances de una interpretación consistente con la intención legislativa o la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo busca proteger. Afirma que, si bien desde su origen la intención legislativa fue proteger contra la especulación, "la experiencia en nuestra jurisdicción ha puesto de manifiesto la necesidad de **mayor claridad** en la aplicación de estos principios."⁷

² Sección 2-302 (a) (2), Ley Núm. 208, *supra*; 19 LPRA sec. 602 (a) (2).

³ Exposición de Motivos del P. del S. 1103, pág. 3.

⁴ El Tribunal expresa que "habría inspirado recelo". Véase, *Soto Solá v Registradora de la Propiedad*, 189 DPR 653, 667 (2013).

⁵ Exposición de Motivos del P. del S. 1103, pág. 4.

⁶ Id. (Énfasis nuestro).

⁷ Exposición de Motivos del P. del S. 1103, pág. 4. (Énfasis nuestro).

Finalmente, expresa su intención de ser una guía de la aplicación correcta de las disposiciones sobre tenedores de buena fe, consistente con principios constitucionales fundamentales. Esto último, al aseverar que el debido proceso de ley requiere que los procedimientos judiciales se conduzcan de manera que respeten los derechos sustantivos de los deudores, por lo que "[p]ermitir que entidades que no califican como tenedores de buena fe obtengan sentencias sin reconocer las defensas legítimas disponibles constituye una violación de estos principios constitucionales básicos."⁸

Para la debida evaluación del **Proyecto del Senado 1103**, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico contó con los comentarios de: Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativa de Puerto Rico (COSSEC); Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV); Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF); Oficina de Administración de los Tribunales (OAT); Departamento de Justicia; Asociación de Ejecutivos de Cooperativas; Liga de Cooperativas de Puerto Rico; Departamento de Hacienda; Oriental Bank; Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR); Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL); Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP); Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF); Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM); Asociación de Oficiales de Préstamos Hipotecarios de Puerto Rico Inc. (Mortgage Loan Association, MLoan); Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP por sus siglas en inglés); Asociación de Bancos de Puerto Rico; Mortgage Bankers Association of Puerto Rico (MBA); Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC); Oficina de Servicios Legislativos (OSL).

**CORPORACIÓN PÚBLICA PARA LA SUPERVISIÓN Y
SEGURO DE COOPERATIVA DE PUERTO RICO (COSSEC)**

La Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativa de Puerto Rico (COSSEC), compareció el 18 de marzo de 2026, mediante un memorial explicativo por conducto de su Presidenta Ejecutiva, la señora Mabel Jiménez Miranda. Expuso que favorece la aprobación del P. del S. 1103 por entender que promueve y refuerza los principios de la buena fe, la transparencia y la equidad en las transacciones comerciales, los cuales han generado incertidumbre en la aplicación del derecho a seguir. Sin embargo, resaltaron que el Proyecto debería mantener un balance entre la protección del deudor y la estabilidad del sistema financiero, particularmente, en el contexto cooperativo.

COSSEC adujo que, en la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, la cual establece el marco jurídico que regula los instrumentos negociables y la circulación del crédito en Puerto Rico, el tenedor de buena fe constituye un elemento fundamental que garantiza la

⁸ Exposición de Motivos del P. del S. 1103, pág. 5.

agilidad del tráfico comercial y la protección contra prácticas fraudulentas. No obstante, mencionaron que, a pesar de su reconocimiento estatutario y jurisprudencial, la práctica ha evidenciado la necesidad de clarificar los criterios bajo los que se reconoce la figura, máxime en circunstancias de alerta sobre posibles irregularidades sobre el instrumento negociable.

Señalaron que la medida atiende estas preocupaciones, al incorporar criterios de mayor especificidad para la condición de tenedor de buena fe, y normas que aspiran una aplicación más uniforme y objetiva de la Ley. Además, COSSEC realizó recomendaciones que, a su juicio, viabilizan una implementación efectiva y balanceada del Proyecto, a saber:

- Aclararon que se debe presumir la buena fe cuando la adquisición del instrumento se realice dentro del curso ordinario de los negocios de una institución regulada, siempre que el adquirente haya efectuado la debida diligencia, de acuerdo con la naturaleza de la transacción.
- Precisarón que el alcance de las “circunstancias económicas extraordinarias” debe ser mediante criterios de evidencia y temporalidad, a fin de evitar interpretaciones excesivamente amplias; requiriendo, además, una acreditación documental verificable de capacidad de pago al momento de la adquisición del instrumento.
- Destacaron la necesidad de clarificar la carga probatoria, de modo que no se convierta en una barrera para la circulación legítima de instrumentos.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR (DACO)

 El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), compareció el 24 de marzo de 2026, mediante ponencia suscrita por conducto de su Secretario, Hiram J. Torres Montalvo. En su escrito indicaron que avalan la implementación de medidas como el P. del S. 1103. Sin embargo, luego de analizarla, determinaron que no se establece un deber ejecutable por el DACO, en la eventualidad de que el Proyecto se convierta en Ley. Sugirieron, que la Asamblea Legislativa consulte a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras sobre los alcances propuestos en esta. Expresaron que la Ley Núm. 4 de 11 de octubre de 1985,⁹ según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”, le otorga a dicha Oficina la jurisdicción primaria y exclusiva en los asuntos de deudores consumidores.

⁹ 7 LPRA sec. 2001 *et seq.*

AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA (AFV)

La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) compareció por conducto de su Director Ejecutivo, el señor Ricardo Álvarez Barreto, mediante un memorial explicativo fechado el 23 de marzo de 2026. Indicaron que el Proyecto persigue armonizar la necesidad de promover la circulación comercial con la obligación de ofrecer protección a la figura del deudor frente a conductas fraudulentas o especulativas en el mercado.

Además, expresaron que la AFV fue creada con el propósito de movilizar capital hacia viviendas de interés social y el acceso a mercados secundarios. Con ello, señalaron que participan del mercado secundario como vendedor, mas no como comprador de instrumentos negociables; por lo que en términos prácticos no es impactada directamente por los cambios que propone P. del S. 1103. No obstante, indicaron que la pieza legislativa parece alinearse y reforzar la política pública y misión que persigue la AFV en cuanto a viviendas de interés social para familias de bajos y moderados ingresos. Adujeron que la exigencia de agotar los remedios de mitigación de pérdidas para la preservar la vivienda principal es parte de la visión de la AFV, para la protección del consumidor del sector de bajos y moderados ingresos al que le sirven. Finalmente, la Autoridad respaldó el objetivo e intención del Proyecto por ser cónsona a su política institucional y a la del Gobierno de Puerto Rico.

AUTORIDAD DE ASESORÍA FINANCIERA Y AGENCIA FISCAL (AAFAF)



La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) compareció mediante una ponencia suscrita por el licenciado Luis R. Rivera Cruz, Director Ejecutivo Senior y de Asuntos Intergubernamentales, fechada el 31 de marzo de 2026. Relataron que la AAFAF tiene el propósito de actuar como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, subdivisiones, corporaciones públicas y municipios, asumiendo así las responsabilidades de una agencia fiscal y de asesoría.

Mencionaron que el P. del S. 1103, en términos sustantivos, añade criterios adicionales para la determinación de la condición de tenedor de buena fe en los instrumentos negociables, incluyendo disposiciones relativas al conocimiento o aviso sobre mora, incumplimientos, defensas y reclamaciones, y, como elemento relevante, el conocimiento de que el deudor original o una parte en el instrumento enfrenta circunstancias económicas extraordinarias. Puntualmente señalaron que la AAFAF evaluó esta medida desde una perspectiva fiscal, conforme a los parámetros del Plan Fiscal certificado, el Presupuesto balanceado, la Ley PROMESA y el principio de neutralidad fiscal, junto con los parámetros fiscales del Gobierno de Puerto Rico. Bajo ese marco, centraron su análisis en la posibilidad de que el Proyecto tenga un impacto fiscal, directo o indirecto, si genera nuevos costos operacionales para el Gobierno, o impone obligaciones administrativas a

las agencias, provocando presiones presupuestarias que resulten inconsistentes con el Plan Fiscal y un Presupuesto balanceado.

Arguyeron que, aunque en primera instancia la medida no aparenta crear por sí misma un gasto recurrente, la misma introduce estándares adicionales para la determinación de quién cualifica como tenedor de buena fe, crea presunciones rebatibles que dependen de evidencia "clara y convincente", y amplía el catálogo de remedios y reclamaciones; lo cual podría traducirse en un aumento de incidentes litigiosos, más mociones y una mayor carga probatoria en procedimientos de cobro y ejecución hipotecaria. Además, resaltaron que al incorporar la coordinación con la Ley Núm. 169-2016¹⁰ y exigir que se agote el proceso de mitigación de pérdidas como requisito previo una ejecución, se incrementa la complejidad procesal y el escrutinio judicial, lo cual puede afectar los tiempos de tramitación y carga de trabajo del tribunal. Ese posible efecto indirecto, aunque no necesariamente cuantificable de inmediato, es fiscalmente pertinente porque puede producir eventualmente reclamos de recursos fiscales para la Rama Judicial.

En ese contexto, consideraron importante reiterar que la Ley PROMESA establece un marco jurídico para evaluar legislaciones que acarren un impacto fiscal o económico, sirviendo para asegurar que medidas no sean significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal y el Presupuesto aprobado. Expresaron que el principio de neutralidad fiscal exige que, si una pieza legislativa genera costos nuevos o presiones indirectas, esos costos deben identificarse y cuantificarse, en la medida posible, y se atiendan sin recurrir a asignaciones adicionales al Fondo General. Por tanto, alegaron que aun cuando el Proyecto no contiene una expresa carga presupuestaria, resulta necesario evaluar si sus disposiciones pudiesen generar costos indirectos a la Rama Judicial o a las agencias con roles relacionados.

La AAFAF consideró material consignar que el P. del S. 1103 no está acompañado de un informe de impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). Afirmaron que la falta de un análisis fiscal cuantitativo limita la capacidad del Gobierno para proyectar si la medida tendría un impacto fiscal, indirecto o directo, particularmente sobre la Rama Judicial. No obstante, como será observado más adelante, la Comisión recibió el insumo de OPAL respecto a los alcances del Proyecto.

Culminó la AAFAF expresando que otorgará deferencia a los cometarios técnicos de las entidades con competencia primaria sobre el asunto, a saber: la Rama Judicial, el Departamento de Justicia, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

¹⁰ Ley de Ayuda al Deudor Hipotecario. 32 LPRA sec. 2891 *et seq.*

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES (OAT)

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) compareció mediante un memorial explicativo suscrito por su Director, Sigfredo Steidel Figueroa, fechado el 23 de abril de 2026. Destacaron que el asunto del cual versa el P. del S. 1103 corresponde al ámbito de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Con ello, señalaron que la OAT tiene, por norma general, de abstenerse a emitir juicio sobre asuntos de política pública gubernamental de la competencia de las otras ramas de gobierno. Sin embargo, en aras de colaborar con el proceso legislativo, consignaron observaciones sobre los aspectos procesales propuestos por el Proyecto.

La entidad indicó que la medida bajo estudio propone enmendar la Sección 2-306¹¹ de la Ley Núm. 208-1995, para añadir aspectos procesales respecto a estándares de prueba y sobre quién recae la carga probatoria, las presunciones admisibles sobre el conocimiento de deficiencias o irregularidades inherentes al instrumento negociable, los remedios disponibles al deudor, entre otros; así como aspectos relacionados a los instrumentos con garantía hipotecaria sobre la vivienda principal al amparo de la Ley Núm. 169-2016, según enmendada, conocida como "Ley de Ayuda al Deudor hipotecario"; y, por último, las protecciones al tenedor de buena fe.

Ante ello, expusieron que en los dos subincisos iniciales de las enmiendas propuestas del añadido inciso (d) de la Sección 2-306, se aluden como posibles remedios a una "reclamación de derecho" de propiedad y de posesión sobre el instrumento o su producto, respectivamente, al amparo de dicha sección. Argumentaron que tal y como redactado, los subincisos propuestos parecerían configurar como un remedio, lo que en realidad es la propia acción o reclamación al amparo de la Sección. Por ello, consideraron importante señalar que una reclamación constituye, en esencia, la petición o demanda de un derecho que se estima vulnerado, mientras que el remedio es la consecuencia jurídica que se concede para atender la reclamación. A la luz de lo anterior, entendieron que el remedio que se propone no es la "reclamación" en sí, sino el reconocimiento efectivo de la titularidad o del derecho a la posesión del instrumento o de su producto. Recomendaron que se considere la enmienda por ellos sugerida para reformular ambos subincisos, de modo que reflejen claramente la intención legislativa.

Asimismo, expusieron que el Proyecto propone para la Sección 2-306, establecer que "los tribunales aplicarán estos remedios de manera consistente y uniforme, y no podrán denegar estas reclamaciones basándose únicamente en cuestiones de forma o procedimientos cuando se haya probado que el tenedor no cumple con los requisitos de buena fe...".¹² La OAT declaró que el lenguaje utilizado resulta impreciso, al no delimitar con claridad cuáles disposiciones procesales específicas quedan comprendidas dentro de

¹¹ 19 LPRA sec. 606.

¹² Refiérase a la pág. 9, líneas 14 al 16 del P. del S. 1103.

esa prohibición, ni el alcance de la restricción impuesta a la discreción judicial. De igual modo, explicaron que esta ambigüedad puede generar incertidumbre en la aplicación práctica de la norma; indicando, que, aunque el objetivo de privilegiar la resolución en los méritos les resulta loable, sería recomendable precisar el alcance de la frase "cuestiones de forma o procedimientos".

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

El Departamento de Justicia presentó un memorial explicativo, fechado el 2 de junio de 2026, y suscrito por su Secretaria, la licenciada Lourdes L. Gómez Torres. Luego de abundar sobre los alcances del Proyecto, el Departamento expuso que la Ley Núm. 205-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Justicia",¹³ establece que la Secretaria ofrecerá el asesoramiento legal que le solicite la Gobernadora, la Asamblea Legislativa, y las comisiones legislativas en la consideración y trámite de proyectos de ley. Mencionaron que esta evaluación se realiza bajo el crisol de aspectos legales, políticas públicas y aquellos asuntos que añadan funcionalidad a la Ley, por lo que el Departamento se circunscribe a comentar sobre cuestiones de derecho que se susciten en el ejercicio de sus funciones.

Al respecto, manifestaron que el Proyecto propone ampliar las circunstancias que delimitan que una persona reclame la condición de tenedor de buena fe, incorpora nuevos criterios relacionados a las situaciones económicas que afectan al deudor, amplía las circunstancias que pueden constituir un aviso constructivo y establece requisitos adicionales para el reconocimiento de dicha condición. Indicaron que, a su juicio, estas propuestas responden a una preocupación legítima sobre la adquisición de instrumentos negociables en escenarios de vulnerabilidad económica, y al interés de garantizar que las protecciones reconocidas por ley no sean utilizadas de manera incompatible con los principios de la buena fe. Sin embargo, alegaron que este representa una modificación significativa al esquema legal que, tradicionalmente, ha procurado favorecer la negociabilidad y la circulación de instrumentos negociables.

Concluyeron que el Departamento no identifica impedimento legal para la consideración de la medida y reconoce la legitimidad de los objetivos que persigue. No obstante, recomendaron que durante el trámite legislativo se evalúe el alcance práctico de las enmiendas, a fin de preservar un balance adecuado entre la protección de los deudores y los principios de negociabilidad, estabilidad y certeza jurídica que constituyen elementos esenciales de la Ley de Transacciones Comerciales.

¹³ 3 LPRA 291 *et seq.*

ASOCIACIÓN DE EJECUTIVOS DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO

La Asociación de Ejecutivos de Cooperativas (Asociación) compareció por conducto del Presidente de su Junta de Directores, Carlos F. Ortiz Díaz, mediante un memorial explicativo fechado el 6 de mayo de 2026. La Asociación respaldó la intención legítima de la Asamblea Legislativa de proteger a los deudores puertorriqueños, particularmente en momentos que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. No obstante, mencionaron que el Proyecto requiere una revisión sustancial para así evitar consecuencias adversas no intencionadas sobre el acceso al crédito, la estabilidad del sistema financiero cooperativo y el funcionamiento eficiente del tráfico mercantil en Puerto Rico.

Ante ello, reconocieron que la doctrina del tenedor de buena fe debe aplicarse con rigor y justicia. Consideraron importante señalar que la Ley de Transacciones Comerciales establece un sistema jurídico cuidadosamente balanceado entre la protección de las partes y la necesidad de garantizar la negociabilidad rápida, eficiente y segura de los instrumentos negociables. Observaron que la redacción del Proyecto introduce elementos que alteran ese balance, al incorporar factores externos que representan una desviación significativa de los principios tradicionales del derecho cambiario. La entidad indicó que merece particular preocupación la imposición de una carga probatoria adicional al tenedor, requiriendo que este demuestre, mediante preponderancia de la evidencia, que cumple con todos los requisitos del tenedor de buena fe.

 Continuaron expresando que la creación de presunciones adversas en situaciones como la adquisición de instrumentos vencidos o con descuento significativo, introduce una incertidumbre jurídica que pudiese afectar negativamente la circulación de los instrumentos y la confianza en el sistema. De igual forma, se mencionaron que el concepto de "circunstancias económicas extraordinarias" se define de manera amplia e indeterminada, al incluir situaciones tales como, desastres naturales, pérdida de empleo, enfermedades catastróficas, quiebras, entre otras, que, aunque relevantes, resultan difíciles de evaluar objetivamente en el contexto de una transacción comercial. Resaltaron que su aplicación podría generar resultados inconsistentes y aumentar la litigiosidad, afectando la previsibilidad que requiere el tráfico mercantil.

De igual manera explicaron que la integración de la Ley Núm. 169-2016, *supra*, al análisis sobre la determinación de tenedor de buena fe, amerita atención, ya que se mezclan regímenes jurídicos distintos y añade obligaciones exógenas al instrumento negociable. Razonaron que ello podría generar conflictos interpretativos y operacionales. Reiterando su compromiso con la protección de los deudores, concluyeron que, desde la perspectiva del sistema cooperativo, el impacto del P. del S. 1103 podría reducir la capacidad de la cesión de las carteras de préstamos, la disminución en el valor de dichos

activos en el mercado secundario y un aumento en los costos asociados al otorgamiento de crédito. Por lo que, lejos de beneficiar a los consumidores, podría resultar en una menor disponibilidad de financiamiento y condiciones crediticias más restrictivas; afectando adversamente el funcionamiento del mercado y el bienestar de los ciudadanos.

LIGA DE COOPERATIVAS DE PUERTO RICO

La Liga de Cooperativas compareció el 7 de mayo de 2026, mediante un memorial explicativo suscrito por el Presidente de la Junta de Directores, Iván A. Otero Matos. Expusieron que, tal como está redactado el P. del S. 1103, el mismo no resulta favorable para el consumidor y podría obrar en contra de su propia intención legislativa. Adujeron que la medida incorpora una serie de hechos y circunstancias no necesariamente presentes en el tráfico comercial ordinario de los instrumentos negociables.

Como representantes de noventa (90) cooperativas de ahorro y crédito, entendieron que la pieza legislativa tiene el potencial de afectar el curso normal y estabilidad del sistema financiero de Puerto Rico, redundando en la limitación de alternativas de crédito accesibles a los ciudadanos. Mencionaron que al incluir factores ajenos al tráfico jurídico de los instrumentos negociables, como requisitos para el tenedor de buena fe, el Proyecto levanta peligrosidad e incertidumbre para el tráfico financiero.

Ultimaron que, en cumplimiento con sus bases doctrinales, las cooperativas no operan mediante la especulación mercantil de la organización capitalista, si no que se basan en la protección de los intereses de sus socios. Recomendaron la revisión de los alcances del Proyecto, con el propósito de contemplar cambios que protejan el interés de los consumidores en armonía con la seguridad del mercado financiero local.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA

El Departamento de Hacienda (Departamento) compareció mediante una comunicación vía correo electrónico el 17 de julio de 2026, en el cual expuso que a los fines de agilizar los trabajos legislativos en la agencia, las solicitudes de comentarios sobre medidas legislativas que no se encuentren dentro la pericia de la agencia, o cuya pertinencia sea un aspecto procesal y no sustantivo, serán contestadas por dicho medio.

Indicaron que, de conformidad con su propósito y pericia, el Departamento tiene la responsabilidad de asesorar a la Rama Legislativa sobre aquellas medidas que tengan un impacto sobre el Fondo General, específicamente las que pudieran afectar de algún modo los recaudos e ingresos. Sobre los méritos del P. del S. 1103, aclararon que la medida legislativa no contiene disposiciones que incidan, directa o indirectamente, con los deberes ministeriales del Departamento. Recomendaron que este sea evaluado por la Oficina de Administración de los Tribunales, la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras, el Departamento de Justicia, el Departamento de Asuntos del Consumidor, la Oficina del Procurador del Ciudadano y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, por entender que estos atienden los asuntos presentes en la pieza legislativa.

Concluyeron expresando que, si en el transcurso del trámite legislativo de la medida surge la necesidad de obtener información sobre un asunto enmarcado en su pericia, o si la solicitud de comentarios estaba predicada en información particular que la Comisión entiende que se encuentra dentro de las destrezas del Departamento, agradecerían les sea compartido; de modo que puedan asistir a la Comisión en su quehacer legislativo.

ORIENTAL BANK

Oriental Bank compareció mediante una comunicación vía correo electrónico el 18 de junio de 2026, en la cual notificó que tras la evaluación de los alcances del P. del S. 1103, y la política pública del banco en cuanto a no expresarse en asuntos legislativos, salvo escasas excepciones, no estarán sometiendo una ponencia sobre la medida. La institución bancaria agradeció la oportunidad brindada de emitir sus comentarios.

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO (CAAPR)

 El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) compareció mediante un memorial explicativo el 11 de agosto de 2026, suscrito por su Presidenta, la licenciada Vivian Godineaux Villaronga. La Comisión de Derecho Corporativo, Contributivo y Seguros del Colegio de Abogados y Abogadas reconoció la responsabilidad que conlleva contribuir al proceso legislativo para el tráfico jurídico-comercial. Aclararon que comparecen en la defensa de la integridad técnica de la Ley de Transacciones Comerciales y de la función de esta en el sistema de crédito y, desde esa posición, endosaron la política pública recogida en el P. del S. 1103, mas no su texto.

El CAAPR realizó un análisis sobre el aspecto procesal, sustantivo y de forma respecto al Proyecto. Con relación al tenedor de buena fe, expusieron que cuando comparece un adquirente a quien el instrumento no le fue emitido en su origen, habiéndolo recibido mediante la cesión de una cartera, la Ley no le reconoce como tenedor de buena fe por el solo hecho de poseerlo. Más bien, abre la puerta a que el deudor acredite si ese adquirente reúne o no los requisitos. Adujeron que esa indagación es materia de descubrimiento de prueba y pertinente en un pleito de cobro. Al respecto, mencionaron que lo propuesto en la medida constituye el derecho que ya rige, pues se encuentra contemplado en las secciones que se proponen enmendar. Por ende, opinaron que se deshace la premisa que anima el Proyecto sobre ese asunto.

Desde su perspectiva, el CAAPR consideró que no existe un problema sobre la ausencia de la normativa, sino que, en la práctica, estas no se han aplicado uniformemente. Expresaron que esa disparidad entre paneles del mismo foro sobre una cuestión de derecho, ya definida por la ley, es lo que genera la incertidumbre que la medida atribuye a un supuesto vacío normativo. Hallaron que la respuesta legislativa a ello debería obrar en precisar y aclarar el texto vigente, y no en la creación de nuevas normas de contenido equivalente.

De otra parte, en cuanto a la propuesta de un menor 'precio de adquisición' como un indicio de mala fe, expusieron que la enmienda crea un problema al no precisar contra qué valor este ha de compararse. Además, señalaron que este es un mecanismo ordinario de operación en el sistema de negocios en la adquisición de carteras con morosidad que suplanta los riesgos del adquirente.

En rasgos generales, referimos que el CAAPR expuso su inconformidad para con el P. del S. 1103, por este reiterar como nueva normativa el derecho que ya regula la materia de instrumentos negociables, la creación de nuevas normas en conflicto con las establecidas en la ley vigente, y por adolecer de defectos de redacción y técnica legislativa. A esos efectos, incluyó una tabla en la cual resumió los asuntos más relevantes de su ponencia.

Disposición propuesta	Derecho vigente	Naturaleza del cambio
Sec. 2-306(c)(1): aviso por adquisición del instrumento vencido	Sec. 2-302(a)(2)(iii); <u>Soto Solá</u>	Reiteración de norma ya vigente
Sec. 2-306: reclamación del deudor frente a quien no es tenedor de buena fe	Sec. 2-306 y 2-202(b), texto vigente	Reiteración con expansión remedial
Exclusión del adquirente en venta masiva de cartera	Sec. 2-302(c): venta a granel fuera del curso ordinario	Ya cubierto por la ley vigente
Sec. 2-302(a)(2)(vii): conocimiento de circunstancias económicas del deudor	No existe requisito equivalente	Derecho nuevo, sin equivalente en el modelo uniforme
Sec. 2-306(c)(3): aviso por precio inferior al valor nominal	No existe. El descuento es forma ordinaria de precificar riesgo	Derecho nuevo, sin umbral cuantificable
Sec. 2-306(b): carga probatoria sobre el tenedor en todo procedimiento	Sec. 2-308(b): la carga se activa tras probarse la defensa	Derecho nuevo, en conflicto con disposición no enmendada
Sec. 2-306(c)(2): aviso por conocimiento de procedimientos judiciales	Sec. 2-302(b): la radicación pública no es aviso por sí sola	Derecho nuevo, en contradicción interna

Sec. 2-306(b): estándar de "diligencia" para rebatir la presunción	Sec. 2-103(a)(4): buena fe, no diligencia	Derecho nuevo, altera la definición legal
Sec. 2-306(d)(4)-(6): daños, intereses y medidas cautelares	Sec. 2-306: propiedad, posesión y rescisión	Expansión remedial
Sec. 2-306(e): coordinación con la mitigación de pérdidas	No existe	Derecho nuevo, con exposición a desplazamiento federal
Sec. 2-306(f): protección del tenedor de buena fe	Ya enunciada en el inciso (a) y en el texto vigente	Duplicación

Finalmente, el CAAPR realizó tres (3) recomendaciones a la pieza legislativa, a saber:

- Precisar el texto con enmiendas que no alteren la definición de tenedor de buena fe, ni la estructura del Capítulo 2 de la Ley de Transacciones Comerciales, de manera que los tribunales lo apliquen de manera uniforme y se atienda la disparidad de criterios que se observa en los foros judiciales.
- Armonizar las disposiciones del Proyecto con el resto de la Ley. Es decir: reubicar la regla de carga probatoria mediante enmienda a la Sección 2-308, para que no coexistan dos normas incompatibles; armonizar el inciso (c)(2) con la Sección 2-302(b), o enmendar esta última, para eliminar la contradicción sobre el efecto de la radicación pública; sustituir el estándar de "diligencia" por la fórmula de buena fe de la Sección 2-103(a)(4); suprimir o cuantificar el factor "precio de adquisición" del inciso (c)(3); cerrar la enumeración del inciso (c)(4) o condicionar su cláusula residual a conocimiento efectivo; y eliminar el inciso (f) por duplicar el inciso (a).
- Ajustar el texto mediante correcciones de técnica legislativa.

En su conclusión, el CAAPR indicó que comparte el fin que anima el P. del S. 1103 y reconoce la preocupación legítima de proteger la figura del deudor. Sin embargo, mencionaron que no endosan su texto, por redoblar las normas que rigen la materia, y la introducción de reglas que no coexisten con otras establecidas en la Ley. Reiteraron que problemas en la aplicación de una norma debería más bien ser atendido una mayor precisión y aclaración de sus alcances.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) por conducto de su Director Ejecutivo, licenciado Hecrian D. Martínez Martínez, sometió un memorial explicativo en mayo de 2026, en el cual realizó un análisis detallado del P. del S. 1103, contrastándolo con los alcances de la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, conocida

como "Ley de Transacciones Comerciales". La OPAL realizó su evaluación enmarcando sus hallazgos dentro de sus obligaciones ministeriales y área de peritaje. Concluyeron que "la aprobación del P. del S. 1103 no conllevaría impacto fiscal sobre el Fondo General, dado que las enmiendas propuestas no generan nuevas obligaciones para el Gobierno Central ni requieren la erogación de fondos en su implementación."¹⁴

La OPAL destacó que el objetivo de la medida es proponer enmiendas al marco jurídico que rige los criterios para ser considerado tenedor de buena fe de un instrumento negociable; indicando que estas enmiendas no crean una nueva causa de acción puesto que la acción judicial para impugnar, rescindir o recuperar un instrumento negociable o su producto ya está legislada en la Sección 2-306 de la Ley de Transacciones Comerciales. Consideraron que algunas de las circunstancias especificadas en la medida que constituyen un aviso constructivo, "pretenden incorporar a la legislación criterios que utilizan los tribunales para dirimir la buena fe."¹⁵ No obstante, la OPAL destacó que la medida contiene criterios que pueden considerarse excesivamente amplios, afectando y encareciendo potencialmente el tráfico comercial de los instrumentos negociables. Explicaron que esto pudiese estar en contravención con el espíritu y propósito de la Ley de Transacciones Comerciales.

Finalmente, la OPAL comparó los alcances de la Ley Núm. 208, *supra*, con el *Uniform Commercial Code (UCC)* del cual está basada; estableciendo que no encontró en aquella ley federal disposiciones análogas a las enmiendas propuestas en el P. del S. 1103. Como conclusión, la entidad consideró que lo propuesto podría apartar la Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico de una aplicación consistente con el UCC.

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO (OGP)

 La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) emitió un memorial explicativo suscrito por su Director, Orlando C. Rivera Berrios, fechado el 14 de mayo de 2026, donde expresaron no tener objeción con la aprobación de la medida y reconociendo el objetivo de política pública que persigue. Al examinar el P. del S. 1103 desde la perspectiva presupuestaria y gerencial materia de su peritaje, concluyeron que no crea programas gubernamentales nuevos, estructuras administrativas, fondos especiales, subsidios ni asignaciones presupuestarias específicas. De igual manera, tampoco se delega funciones operacionales nuevas a agencias del Ejecutivo que requieran contratación de personal, adquisición de tecnología o gastos recurrentes identificables. La OGP concluyó que la medida no presenta un impacto fiscal directo significativo sobre el Fondo General derivado de su implantación.

¹⁴ Informe sobre el Efecto del Proyecto del Senado 1103 de la OPAL, pág. 9.

¹⁵ Id.

No obstante, al adentrarse en los alcances específicos del P. del S. 1103 advirtieron que lo propuesto podría generar un aumento en la complejidad de las controversias relacionadas con instrumentos negociables y procesos de cobro, ya que introduce estándares probatorios más rigurosos que los actuales. Recalaron que la medida amplía las defensas disponibles y requiere evaluaciones más detalladas sobre circunstancias económicas extraordinarias y procesos de mitigación de pérdidas. Sostuvieron que esto podría tener como consecuencia desalentar prácticas especulativas y reducir controversias derivadas de ambigüedades interpretativas, promoviendo una mayor previsibilidad en el tipo de transacciones que propone regular la medida.

A pesar del reconocimiento anterior, la OGP señaló que el proyecto podría incidir indirectamente sobre ciertos sectores del mercado de deuda de instrumentos negociables, entre los que destacó procesos de cesión o adquisición de carteras deterioradas, toda vez que aumenta los requisitos de diligencia y riesgo que influyen en la evaluación comercial que se hace en determinadas transacciones. Denotaron que el impacto de los efectos anteriores recaería principalmente sobre los participantes privados del mercado de instrumentos negociables, acreedores, cesionarios, administradores de préstamos y entidades que se dedican a la adquisición de deuda. Según la OGP, el efecto sería que estos tendrían que fortalecer sus procesos de documentación y la evaluación de riesgo para evidenciar adecuadamente el requisito de buena fe.

Finalmente, la OGP recomendó que los conceptos que introduce la medida hay que definirlos de manera más precisa. En particular, los conceptos "precio significativamente inferior" y "justificación comercial razonablemente documentada", los cuales deben ser precisados para reducir posibles controversias legales e interpretaciones divergentes en el futuro.

OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (OCIF)



La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, por voz de su Comisionada, licenciada Mónica Rodríguez Villa, en memorial explicativo con fecha de 17 de marzo de 2026, manifestó su oposición al P. del S. 1103. Sin embargo, reconoció que la OCIF carece de jurisdicción sobre el tema que atiende la medida por lo que, en lo pertinente al examen de lo propuesto, su memorial fue escueto.

La OCIF reconoció la intención legislativa de fortalecer las protecciones para deudores frente a prácticas especulativas que propone la medida. Sin embargo, consideró que el mecanismo propuesto para lograrlo podría tener consecuencias que trasciendan dicho propósito. La OCIF expresó su preocupación de que esto aparta a Puerto Rico de los principios que rigen el tráfico mercantil en otras jurisdicciones de Estados Unidos, aunque no entra a valorar cómo se daría ese alejamiento ni cuáles son esos principios que se verían afectados. Tampoco estableció las razones por las cuales lo propuesto en el

proyecto incidiría sobre la capacidad de recobro de las instituciones que supervisa; si ello generaría incertidumbre en los mercados; o cómo se desalentaría la participación de inversionistas en el mercado secundario de hipotecas.

CENTRO DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES (CRIM)

El Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), en memorial explicativo suscrito por su Director Ejecutivo, Javier J. García Cintrón, con fecha de 6 de julio de 2026, sostuvo que "[l]uego de evaluar los alcances de la medida, el CRIM **no tiene objeción a la aprobación del Proyecto del Senado 1103**, siempre que se entienda que sus disposiciones no alteran, limitan ni menoscaban las facultades legales del CRIM ni de los municipios en materia de administración y cobro de ingresos municipales."¹⁶

El CRIM destacó que los municipios dependen de un marco jurídico claro y estable para sostener sus ingresos, administrar cuentas por cobrar, formalizar acuerdos de pago y proteger el interés público municipal; por lo que defendieron que toda legislación relacionada al tema de instrumentos de deuda, obligaciones de pago, cobro, planes de pago o gestiones ordinarias que realiza el ente deberán ser interpretadas de manera armónica con las leyes especiales de administración fiscal municipal. En otras palabras, opinaron que no se trastoque su rol o la forma en que hoy se establecen y regulan las fuentes en que se nutren los recaudos de los municipios.

Ante ello, el CRIM dejó entrever que no objetan la aprobación del P. del S. 1103 por entender que no afecta las facultades contributivas o de cobro conferidas por ley al CRIM y a los municipios. No obstante, consideraron conveniente que el historial legislativo de la medida, entiéndase su parte dispositiva, refleje expresamente esa realidad incorporando lo que llama un lenguaje aclaratorio que consigne que "nada en esta ley afectará las facultades del CRIM ni los municipios para imponer, tasar, facturar, certificar, cobrar o ejecutar deudas contributivas municipales, interés, recargos, penalidades, gravámenes legales o cualquier otro cargo autorizado por ley."¹⁷

ASOCIACIÓN DE OFICIALES DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DE PUERTO RICO INC. (MORTGAGE LOAN ASSOCIATION, MLOAN)

La entidad *Mortgage Loan Association*, en adelante MLaon, compareció a la evaluación del P. del S. 1103, representada por el Presidente de su Junta, Edwin J. Alicea Maisonet, mediante memorial explicativo con fecha de 20 de julio de 2026. En este consignaron su oposición a lo propuesto en la medida.

¹⁶ Memorial Explicativo sobre el P. del S. 1103 del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) de 6 de julio de 2026, pág. 3.

¹⁷ Id., págs. 2-3.

MLoan se describió como una asociación profesional que, desde su origen en 1972, reúne a todos los componentes de la comunidad financiera relacionada a los bienes raíces. Por ello, la entidad realizó un análisis detallado de los objetivos y orígenes de la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, conocida como "Ley de Transacciones Comerciales". Destacaron que esta Ley se adoptó tomando como base al Código Uniforme de Comercio de Estados Unidos (UCC, por sus siglas en inglés). Sin embargo, afirmaron que nuestro estatuto no incorporó ciertos cambios recomendados que le llevarían a mantener una uniformidad con la UCC, como ha ocurrido en otras jurisdicciones. Al detallar ese historial de cambios y contrastarlos con el P. del S. 1103, concluyeron que sus propuestas no son necesarias porque "[c]laramente, bajo la normativa vigente, el deudor ostenta múltiples protecciones y defensas ante una reclamación sobre un instrumento negociable".¹⁸

Sin embargo, la entidad no expresó cuáles son las protecciones y salvaguardas específicas que tiene el deudor que podrían hacer innecesaria legislación como la que nos ocupa. Argumentaron que, basados en su adjudicación de que existen esas protecciones, concluyeron que lo propuesto aparta a Puerto Rico de los preceptos y mecanismos aplicables a estas transacciones en otras jurisdicciones. Asimismo, sostuvieron que los cambios propuestos resultarían incompatibles con los objetivos y política pública de la Ley Núm. 208-1995, *supra*, aunque no explicaron cómo se daría esa incompatibilidad, salvo en aseverar que "Puerto Rico sería la única jurisdicción en la cual los créditos adquiridos por un inversionista pudiesen estar sujetos a evidencia para demostrar buena fe."¹⁹ Tampoco establecieron por qué sería perjudicial o inconsistente con el objetivo de salvaguardar los derechos de los deudores en Puerto Rico.

Finalmente, MLoan concluyó que la figura del tenedor de buena fe está claramente definida en la Ley Núm. 208-1995, *supra*; por lo que cambios propuestos representarían una limitación al instrumento en el tráfico comercial que impactaría la confianza de los inversionistas en detrimento del propio consumo y constituirían un retroceso.

AMERICAN ASSOCIATION OF RETIRED PERSONS (AARP)

La Asociación Americana de Personas Retiradas o *American Association of Retired Persons*, en adelante AARP, por sus siglas en inglés, compareció mediante memorial explicativo suscrito el 6 de agosto de 2026 por su Director Estatal, José Acarón Rodríguez. Reconocieron que "[e]l P. del S. 1103 representa una expansión significativa de las protecciones para deudores, especialmente propietarios de vivienda en situaciones de vulnerabilidad económica. Para los adultos mayores, aportaría a aumentar la capacidad

¹⁸ Memorial Explicativo sobre el P. del S. 1103 de la Asociación de Oficiales de Préstamos Hipotecarios de Puerto Rico Inc. (Mortgage Loan Association, MLoan) de 20 de julio de 2026, pág. 4.

¹⁹ Id.

de conservar sus hogares, impugnar ejecuciones y exigir procesos reales de mitigación de pérdidas.”²⁰

No obstante, manifestaron reservas en varios ángulos de la medida a los que dedicaron gran parte de su exposición. En primer lugar, aseveraron que, si bien la intención de la medida es proteger a los deudores de los acreedores agresivos en el cobro de préstamos personales e hipotecas, sus alcances podrían crear condiciones de riesgos económicos como: disminuir el valor de mercado de préstamos y carteras de deuda; aumentar el costo del crédito hipotecario y al consumo; y hacer menos atractivo para los inversionistas adquirir préstamos en Puerto Rico. También destacaron que podría generar mayores litigios y costo de cumplimiento regulatorio para los bancos y cooperativas que, a largo plazo, tendrían un efecto adverso sobre la población que desea proteger, pues podría restringirles la disponibilidad de crédito.

La AARP advirtió que el P. del S. 1103 genera lo que llamó “una tensión muy relevante”²¹ y unos efectos positivos en la “economía de la longevidad”, actividad definida por la entidad como aquella “generada por una población que vive más años y permanece activa como consumidora, inversionista y propietaria de activos.”²² En estos casos la vivienda es el principal activo de los adultos mayores, por lo que la AARP consideró que “[d]e lograr reducir las ejecuciones hipotecarias mediante la medida propuesta, se protege la estabilidad residencial, el patrimonio familiar y la capacidad de transmisión intergeneracional de riqueza. Esta estabilidad favorece la permanencia de los adultos mayores en su hogar y su comunidad.”²³

Ahora bien, el ente también resaltó los riesgos de efectos negativos a la economía de la longevidad por el P. del S. 1103, que podrían resultar en menor liquidez del capital inmobiliario, puesto que, si aumenta la incertidumbre legal sobre instrumentos negociables e hipotecas, los mercados financieros podrían reaccionar reduciendo los productos de refinanciamiento y las líneas de crédito garantizadas por vivienda. De igual manera, expresaron que podría causar costos mayores de financiamiento a consecuencia de limitaciones a la transferibilidad de créditos es el aumento de primas de riesgo. Según AARP estos costos generalmente terminan trasladándose a los consumidores.

Otro aspecto considerado por la AARP es en torno al posible conflicto con la legislación federal Uniform Commercial Code (UCC) y su mención a los procesos de quiebra, tema de jurisdicción exclusiva federal.

²⁰ Memorial Explicativo sobre el P. del S. 1103 de la AARP-Puerto Rico de 6 de agosto de 2026, pág. 3.

²¹ Id., pág. 2.

²² Id.

²³ Id.

Finalmente, la AARP presentó una serie de propuestas en aras de que sirvieran de punto de partida para un sano balance de intereses en lo que se pretende lograr, que esta Comisión enumera de forma íntegra, a saber:

1. Aviso obligatorio al deudor cuando su deuda se vende - Que la ley requiera notificación por escrito antes de que un fondo de inversión pueda empezar a cobrar, similar a lo que ya se exige en otros contextos de protección al consumidor en la Isla.
2. Protección reforzada para la vivienda principal - Ampliar lo que ya existe bajo la Ley 195-2011, específicamente para casos donde la deuda fue vendida a un tercero, en vez de crear un estándar de "buena fe" nuevo y más amplio.
3. Que el tribunal pueda considerar circunstancias extraordinarias (enfermedad, desastre natural, pérdida de ingreso) como parte del proceso de mediación que ya es obligatorio antes de una ejecución hipotecaria — sin tocar la definición general de "tenedor de buena fe" que preocupa tanto a la industria.²⁴

ASOCIACIÓN DE BANCOS DE PUERTO RICO

La Asociación de Bancos de Puerto Rico, en un extenso memorial explicativo de 18 de marzo de 2026 suscrito por su Presidenta, licenciada Zoimé Álvarez Rubio, expresaron su oposición a la medida. La entidad ofreció varios argumentos para su oposición, a saber:

- Inevitablemente la aprobación del Proyecto convertiría a Puerto Rico en una jurisdicción apartada de las demás jurisdicciones de Estados Unidos en lo que respecta al tráfico mercantil, lo que impactaría adversamente el apetito de los inversionistas, particularmente los inversionistas en el mercado secundario hipotecario, que puedan contemplar invertir en Puerto Rico. El impacto en nuestra ya debilitada economía sería desproporcionado a lo que la medida busca proteger.
- Las enmiendas propuestas a la Ley 208 son incompatibles con los fines y propósitos para los cuales la LTC fue aprobada.
- Las enmiendas en el Proyecto constituyen una restricción irrazonable al libre tráfico de bienes y créditos.
- Las enmiendas propuestas en el Proyecto no son necesarias pues la figura del tenedor de buena fe está claramente definida en la Sección 2-302 de la Ley 208.²⁵

Una vez enumeradas sus objeciones, la Asociación de Bancos explicó detalladamente cada una. Entre los argumentos esgrimidos, destacó una cita de la Exposición de Motivos de la Ley de Transacciones Comerciales, a modo de sostener las razones que llevaron a la

²⁴ Memorial Explicativo sobre el P. del S. 1103 de la AARP-Puerto Rico de 6 de agosto de 2026, pág. 4.

²⁵ Memorial Explicativo sobre el P. del S. 1103 de la Asociación de Bancos de Puerto Rico de 18 de marzo de 2026, págs. 4-5.

Asamblea Legislativa a adoptar la Ley Núm. 208, *supra*. Arguyeron que en su origen se legisló para promover la integración económica de la banca puertorriqueña y su contraparte de Estados Unidos. Esto, toda vez que la Asamblea Legislativa consideraba que esa integración promovía un tráfico continuo de intercambio mercantil que, sin embargo, enfrentaba a "dos canales" diferentes. Estos canales eran una vertiente de negocios amplia, moderna y de adelantos tecnológicos y, otra vertiente, la jurídica, encapsulada, según la declaración de propósitos, en el Siglo XIX y con sesenta y cinco (65) años de atraso. Así las cosas, a juicio de la Asociación de Bancos, es con base en esa conclusión que la Asamblea Legislativa adoptó la Ley de Transacciones Comerciales para promover y uniformar el tráfico mercantil de Puerto Rico, sin tener como su fin establecer protecciones para el consumidor o deudor hipotecario.

Sobre este último ángulo, resaltamos que la Asociación de Bancos sostuvo de forma reiterada que la Ley Núm. 208, *supra*, no tiene a su cargo la protección del consumidor. Por tanto, consideraron que alterar el andamiaje jurídico en que se sostienen las transacciones comerciales para incorporar protecciones al consumidor va en contra del propósito por el que se adoptó el estatuto. Sobre esto, expresaron que "[l]a protección del consumidor no es un asunto para tratarse en la Ley 208."²⁶ Más adelante redoblaron su intención, al expresar "que la Ley 208 no tiene como propósito la protección del consumidor. La Ley 208 busca asegurar la negociación rápida, efectiva y segura de los instrumentos negociables."²⁷

La Asociación consideró que incorporar esas protecciones, a través de las enmiendas propuestas, son una alteración con apariencia de defensa para los deudores que tiene el efecto de ser una anomalía de la coherencia normativa, diseñada para atender el tráfico comercial de los derechos crediticios. Asimismo, tendrían el resultado de limitar la figura del tenedor de buena fe en la cesión de instrumentos negociables bajo la premisa de que el sector financiero local ha recurrido a la venta masiva de créditos a fondos de inversión que operan bajo modelos especulativos. Ante ello, concluyeron que las enmiendas presentan una onerosa carga de prueba a un tenedor para demostrar su buena fe, facilitando a su vez el que sea declarada como uno que no lo es. Expusieron que, como conducencia de ello, quedaría sujeto a la acción rescisoria y a los otros remedios propuestos en el Proyecto.

Finalmente, destacamos que la Asociación consideró que las enmiendas no son necesarias, toda vez que la figura del tenedor de buena fe está claramente definida en la Sección 2-302 de la Ley Núm. 208, *supra* y reiteraron su posición de que lo dispuesto en el estatuto "ha resultado ser suficiente para proteger los deudores cuando enfrentan

²⁶ Memorial Explicativo sobre el P. del S. 1103 de la Asociación de Bancos de Puerto Rico de 18 de marzo de 2026, pág. 7.

²⁷ Id., pág. 8.

reclamaciones de tenedores que no se consideran [tenedores de buena fe].”²⁸ De otra parte, sostuvieron

que las enmiendas propuestas a la Sección 2-306 resultan innecesarias pues la esencia de lo propuesto se encuentra ya establecido de una forma u otra en las protecciones a los deudores que se proveen a través de las limitaciones impuestas a los derechos a reclamar bajo un instrumento a los tenedores que no cumplen con los requisitos de un TBF en la Sección 2-306.²⁹

MORTGAGE BANKERS ASSOCIATION OF PUERTO RICO (MBA)

La entidad Mortgage Bankers Association (MBA), en memorial suscrito por su pasado Presidente, Pedro J. Torres Greer el 29 de mayo de 2026, consignó su oposición al P. del S. 1103, al señalar que lo propuesto apartaría a Puerto Rico de los preceptos y mecanismos aplicables a estas transacciones mercantiles en otras jurisdicciones. Sustentaron que lo anterior sería incompatible con los objetivos y política pública que emanan de la propia Ley de Transacciones Comerciales que persigue uniformar nuestro derecho en cuanto a transacciones mercantiles con el resto de las jurisdicciones.

La MBA llamó la atención de que el P. del S. 1103 ha sido una propuesta legislativa presentada sin éxito de manera recurrente ante la Asamblea Legislativa durante los pasados cuatrienios. Señalaron que es una reproducción de otros proyectos con cambios leves, pero que persiguen el mismo efecto jurídico, haciendo mención del P. del S. 1340 de 2019; el P. del S. 827 en 2022; y el P. del S. 105, en 2025. Indicaron que este último recibió un informe negativo que concluía que los cambios propuestos tendrían el efecto de ser una anomalía en la normativa actual “cuidadosamente diseñada” para atender el tráfico comercial de derechos crediticios, entre otros argumentos que llevaron a la comisión al resultado precitado.

 De otra parte, MBA enumeró una serie de preocupaciones adicionales para sostener su postura. Entre estas, expresaron que el proyecto carece, a su juicio, de datos o razones de peso para modificar un mecanismo que ha regido por décadas, y de forma efectiva, las transacciones comerciales en Puerto Rico. Asimismo, consideraron que impactaría el libre tráfico de bienes y créditos al cambiar su negociabilidad posicionado a Puerto Rico en desventaja con las demás jurisdicciones. Esto, al convertirnos en la única jurisdicción en la cual los créditos adquiridos por un inversionista pudiesen estar sujetos a evidencia para demostrar la buena fe.

²⁸ Memorial Explicativo sobre el P. del S. 1103 de la Asociación de Bancos de Puerto Rico de 18 de marzo de 2026, pág. 12.

²⁹ Id.

Aunque no abundó en su objeción, para la MBA el P. del S. 1103 limitaría la figura del tenedor de buena fe en la cesión de instrumentos negociables bajo premisas incorrectas y carentes de base empírica, al colocar una carga de prueba adicional en el tenedor de buena fe para demostrar que lo es. De igual manera, aseveró que impactaría relaciones comerciales con los inversionistas secundarios y establecería un cambio "sin precedente" en la normativa jurídica vigente que, como consecuencia, debilitaría a Puerto Rico.

Finalmente, destacamos que para la MBA, el P. del S. 1103 hace más compleja la negociación de los instrumentos negociables; lo que en su opinión contraviene la Ley Núm. 208-1995, *supra*, la cual dispone que esta tiene el deber de responder a la necesidad de celeridad en el tráfico mercantil. La entidad concluyó que las enmiendas propuestas ponen en desventaja a las instituciones financieras públicas y privadas y a las cooperativas en sus oportunidades de crecimiento.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO (DDEC)

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), mediante un escueto memorial explicativo suscrito el 16 de julio de 2026 por su Secretario, licenciado Carlos J. Ríos Pierluisi, expresó que más que emitir una opinión acerca de la medida, recomendaba a la Comisión que se consultase al Banco de Desarrollo Económico, instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico facultada para atender asuntos de préstamos, pagarés e instrumentos negociables, como los atinentes de atender la medida; a la Asociación de Bancos de Puerto Rico; y a la Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras.

 El DDEC expresó que da entera deferencia a los comentarios de los entes antes mencionados toda vez que, si bien la medida trata de materias especializadas en transacciones comerciales, estos son instrumentos negociables que no necesariamente atiende directamente la instrumentalidad, al estos originarse en la banca. El DDEC finalizó expresando que les daba deferencia a las recomendaciones efectuadas por las entidades antes mencionadas, al estas tener el peritaje para atender lo propuesto en el P. del S. 1103.

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS (OSL)

La Oficina de Servicios Legislativos (OSL), en memorial suscrito por su Directora Ejecutiva, licenciada Olga E. López Iglesias, evaluó el P. del S. 1103 y determinó que es acorde con los propósitos regulatorios de los instrumentos negociables para facilitar la agilidad del comercio y proteger a los consumidores ante prácticas especulativas, evitando así el fraude en el ámbito de las transacciones comerciales. Indicó que en el ejercicio de su facultad constitucional de crear, enmendar y aprobar leyes, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico goza de autoridad para estudiar y analizar lo propuesto en el P. del S. 1103.

Explicaron que la medida procura eliminar o aclarar la ambigüedad interpretativa plasmada en nuestra jurisprudencia que, según se planteó, permea en nuestro ordenamiento jurídico en torno a la presunción de buena fe en las transacciones comerciales. De igual manera, expusieron que, de aprobarse el Proyecto, tales criterios dejarían de depender exclusivamente de la intención legislativa inferida y estarían expresamente incorporados en el texto de la ley. La OSL señaló que con ello se pudiese garantizar que los tribunales apliquen de manera uniforme y consistente la ley al determinar el alcance y contenido del concepto de buena fe dentro del marco de las transacciones comerciales.

Finalmente, la OSL sometió un entrillado electrónico con posibles enmiendas, con el objetivo de fortalecer la medida y de que esta cumpla con el Reglamento del Senado, en relación con la redacción de un proyecto de ley.

VISTA PÚBLICA

Como parte del proceso de evaluación del P. del S. 1103, radicado el 24 de febrero de 2026, la Comisión celebró una vista pública el martes 3 de junio de 2026, en el Salón Luis A. Negrón López de El Capitolio, en la que se discutieron los alcances de la medida. La Presidenta de la Comisión y quien suscribe, senadora Nitza Moran Trinidad, expresó que se abrió el diálogo y la discusión mediante el proceso de vistas públicas, aun contando con los informes negativos radicados sobre propuestas similares en el pasado, el más reciente, emitido por la Comisión de lo Jurídico del Senado en septiembre de 2025, respecto al P. del S. 105, y que las posturas presentadas por los comparecientes quedaron claramente consignadas. A la vista comparecieron: la señora Mabel Jiménez Miranda, en representación de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativa de Puerto Rico; el señor Pedro J. Torres Greer, pasado Presidente de la Mortgage Bankers Association of Puerto Rico; la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, Presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico; la señora Ibis Valle Rivera, en representación de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico; la señora Evangelina Valentín, en representación de la Oficina de Administración de los Tribunales; y la licenciada María del Mar López, en representación del Departamento de Justicia.

En representación de la COSSEC, la señora Jiménez Miranda favoreció la intención de la medida, mas no su redacción. Endosó que la pieza fortalezca el marco jurídico aplicable a los instrumentos negociables y refuerce la protección frente a prácticas especulativas, pero recomendó mantener un equilibrio adecuado entre la protección de los deudores y la estabilidad del sistema financiero cooperativo. En particular, sugirió aclarar que la existencia de ciertos factores no implique automáticamente la pérdida de la condición de tenedor de buena fe cuando el adquirente haya actuado con diligencia razonable, y definir con mayor precisión el concepto de "circunstancias económicas extraordinarias".

Destacó, además, que el 27% de las carteras de las cooperativas de ahorro y crédito corresponde a préstamos hipotecarios.

El señor Torres Greer, por la MBA, reiteró su oposición a la medida. Argumentó que la pieza altera significativamente el marco jurídico que ha regulado durante décadas la compraventa y la transferencia de instrumentos negociables, en particular los pagarés hipotecarios, sin un fundamento sólido ni un interés apremiante del Estado. Sostuvo que la medida no aclara la ley vigente, sino que modifica principios ya establecidos por la Ley de Transacciones Comerciales y respaldados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que versiones similares del Proyecto han recibido informes negativos desde 2019.

La licenciada Álvarez Rubio, presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, también expresó su oposición. Afirmó que las enmiendas añadirían incertidumbre a las transacciones jurídicas, en detrimento del clima de certidumbre que requiere la situación fiscal y económica de Puerto Rico, y reiteró su postura de que la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, no tiene por objeto la protección del consumidor. Destacó que se ha intentado trastocar dicha Ley durante tres cuatrienios consecutivos sin que la Asamblea Legislativa lo haya permitido, y que ese estatuto constituye la base de la uniformidad comercial con las demás jurisdicciones de los Estados Unidos mediante el *Uniform Commercial Code* (UCC). Ante las preguntas de la senadora Migdalia Padilla Alvelo, sostuvo que ya existen alternativas tanto locales como federales que protegen al deudor.

La señora Valle Rivera, en representación de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico, no apoyó la medida. Explicó que las cooperativas dependen de su propia liquidez, pues no reciben inyecciones de capital gubernamentales ni federales, por lo que la medida aumentaría los costos operativos y el riesgo institucional, lo que redundaría en mayores costos para sus socios.

 La señora Valentín, en representación de la OAT, no asumió posición sobre la medida, por tratarse de un asunto de política pública que compete a las Ramas Legislativa y Ejecutiva. No obstante, presentó observaciones técnicas, cónsonas con el memorial explicativo de la entidad, señalando que el Proyecto confunde el concepto de "reclamación" con el de "remedio", y recomendó revisar la redacción para distinguir claramente entre ambos.

Finalmente, la licenciada López, en representación del Departamento de Justicia, no identificó impedimento legal para la consideración de la medida y reconoció la legitimidad de los objetivos que persigue. Recomendó, sin embargo, continuar evaluando el alcance práctico de lo propuesto, a fin de preservar un equilibrio adecuado entre la protección de los deudores y los principios de negociabilidad, estabilidad y certeza jurídica.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

De la evaluación realizada por esta Comisión, a tenor con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", no surge que la medida tenga impacto fiscal sobre las finanzas municipales.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Luego del estudio y análisis ponderado del P. del S. 1103, de los memoriales explicativos recibidos y de la vista pública celebrada el 3 de junio de 2026, esta Comisión reconoce como legítima la preocupación por las prácticas especulativas en la adquisición de instrumentos negociables y por la disparidad de criterios judiciales en la aplicación de la figura del tenedor de buena fe. No obstante, concluye sin ambages que el texto del Proyecto no atiende ese problema. La medida proclama como propósito erradicar la incertidumbre jurídica, pero se erige sobre normas duplicadas, disposiciones que redundan en ser contradictorias y algunos conceptos indeterminados que, precisamente, multiplican la incertidumbre que busca combatir.

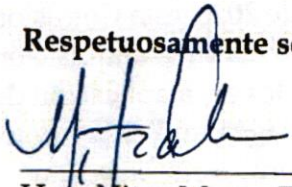
El expediente ante esta Comisión no respalda la premisa que inspira el Proyecto. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico demostró, disposición por disposición, que buena parte de la medida reitera, como derecho nuevo, normas ya vigentes en la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, mientras que sus restantes propuestas entran en conflicto frontal con disposiciones que el propio Proyecto no enmienda. A saber, la carga probatoria de la Sección 2-308(b), el efecto de la radicación pública bajo la Sección 2-302(b) y la definición estatutaria de buena fe de la Sección 2-103(a)(4). La Oficina de Administración de los Tribunales estableció que la medida interseca o mezcla conceptos como lo son, la reclamación con el remedio y que pretende restringir la discreción judicial mediante un lenguaje que no delimita su propio alcance. La Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, coincidieron en que conceptos como "circunstancias económicas extraordinarias" y "precio significativamente inferior" resultan indeterminados para regular el tráfico comercial.

A ello se añade un dato que esta Comisión no puede pasar por alto y que, de hecho, fue traído a nuestra atención por la OPAL. Esta última, expresó que no identificó en el *Uniform Commercial Code* ninguna disposición análoga a las enmiendas propuestas. De aprobarse la medida, Puerto Rico se convertiría en una única jurisdicción que impone tales condiciones al tráfico de instrumentos negociables, apartándose del andamiaje de uniformidad comercial sobre el cual descansa su integración con los mercados de capital. Las advertencias sobre las consecuencias de ese aislamiento, contracción del mercado secundario, encarecimiento y menor disponibilidad del crédito, y presiones sobre los recursos de la Rama Judicial, provinieron de entidades con intereses institucionales distintos y hasta contrapuestos: la banca; el cooperativismo, que sirve a los sectores de

más difícil acceso al crédito; la AAFAF; y la propia AARP, entidad dedicada a la defensa de la población que la medida expone proteger. Esa convergencia es el diagnóstico uniforme de un texto legislativo, cuyo costo recaería, en última instancia, sobre los mismos consumidores y deudores que se pretende amparar.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado de Puerto Rico **no recomienda** la aprobación del Proyecto del Senado 1103.

Respetuosamente sometido,



Hon. Nitzza Moran Trinidad

Presidenta

Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios,
Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo